인권보호관 및 인권보호담당관 운영에 관한 지침

[공소청 예규 제180호, 인권감독담당관][2026. 10. 8. 시행]

제정 대검 예규 제1202호, 2021. 6. 14.
개정 대검 예규 제1479호, 2025. 4. 1.
개정 대검 예규 제1512호, 2026. 2. 9.
개정 공소청 예규 제180호, 2026. 10. 8.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 인권보호관 및 인권보호담당관의 운영에 관한 사항을 정하여 공소청의 인권보호 기능을 강화함을 목적으로 한다.

제2조(공소청 보고) 인권보호관(차장검사를 두지 않은 지청은 인권보호담당관을 말한다)은 매년 1월, 4월, 7월, 10월의 각 10일까지 분기별 인권업무 현황을 공소청 인권정책관(인권감독담당관)에게 보고한다.

제3조(비밀의 엄수) 인권보호관과 인권보호담당관은 업무를 처리하는 과정에서 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 한다.

제4조(유관기관과 교류·협력) 인권보호관과 인권보호담당관은 공소청의 인권보호 업무와 관련하여 인권 유관기관·단체와의 교류·협력을 강화

한다.

제5조(다른 규정 등과의 관계) 인권보호관 및 인권보호담당관에 관해 이 지침에서 정하지 않은 사항은 다른 규정 등에 의한다.

제2장 인권보호관의 배치 및 직무

제6조(인권보호관의 배치 등) ① 형사사법절차에서 인권을 보호하고 적법절차를 보장하기 위해 각급 공소청에 인권보호관을 둔다.

② 공소청(본청)은 인권정책관을 인권보호관으로 한다.

③ 광역공소청과 지방공소청 및 차장검사를 두는 지청은 법조경력 10년 이상의 검사를 인권보호관으로 배치하고, 그 외의 지청은 지청장을 인권보호관으로 한다.

④ 다음 각호의 비위로 형사처벌 또는 징계처분을 받았거나 공소제기 또는 징계청구된 검사는 인권보호관으로 보임할 수 없다.

1.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄 및 「양성평등기본법」에 따른 성희롱

2.「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매 관련 범죄

3.「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」에 따른 스토킹행위

4.「도로교통법」에 따른 음주운전, 음주측정불응, 음주측정방해행위, 약물운전 및 약물측정불응

5.「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 따른 직무와 관련한 금품등의 수수·요구·약속(금액 및 대가성 여부를 불문한다)

제7조(인권보호관의 직무 등) ① 공소청 인권정책관은 검사사무와 관련된 인권업무에 관하여 각급 공소청 소속 인권보호관의 직무를 통할·감독한다.

② 광역공소청과 지방공소청 및 차장검사를 두는 지청의 인권보호관은 인권보호 업무에 관하여 소속 공소청의 장을 직접 보좌한다.

③ 인권보호관은 다음 각 호의 사항에 관한 직무를 수행한다.

1. 「공소청 인권보호사무규칙」 제70조에 따른 인권보호에 관련된 사항(인권 관련 제도의 개선, 인권개선에 필요한 실태·통계 조사, 인권교육, 공소청 인권보호사무규칙 위배사항에 대한 시정 등)
2. 공소청 인권정책관실 소관 예규·지침·지시 등의 이행 등 점검에 관한 사항
3. 공소청 업무 관련 인권침해 사건의 조사·처리·보고 등에 관한 사항
4. 그 밖에 이 지침 및 다른 지침·지시 등에서 인권보호관의 업무로 정한 사항

제8조(직원배치) 각급 공소청의 장은 인권보호관의 업무수행에 필요한 직원을 배치하는 등 그 업무가 원활히 수행될 수 있도록 노력한다.

제3장 인권보호담당관의 지정 및 직무

제9조(인권보호담당관의 지정) ① 광역공소청, 지방공소청, 차장검사를

두는 지청의 장은 소속 검사를 인권보호담당관으로 지정할 수 있다.

② 제1항 이외의 공소청의 장은 소속 검사를 인권보호담당관으로 지정한다.

③ 제6조 제4항의 검사는 인권보호담당관으로 지정할 수 없다.

제10조(인권보호담당관의 직무) ① 인권보호담당관은 「공소청 인권보호사무규칙」 제71조에 따라 인권보호관의 직무를 보좌한다.

② 인권보호담당관은 다음 각 호의 사항에 관한 직무를 수행한다.

1. 소속 공소청의 장이 지정하거나 인권보호관이 위임한 사항
2. 공소청 인권보호사무규칙 제71조 제2항의 '상담업무'에 관한 사항
3. 그 밖에 이 지침 및 다른 지침·지시 등에서 인권보호담당관의 업무로 정한 사항

제4장 출국금(정)지 점검

제11조(출국금지 등 점검) ① 각급 공소청의 인권보호관은 소속 청에서 다음 각 호의 사항을 점검한다.

1. 공소제기 여부 결정 단계 및 공판 단계에서의 출국금(정)지 및 그 연장의 요청, 출국금(정)지 해제, 통지유예

2. 공판 단계에서의 출국금(정)지에 대한 이의신청

② 제1항의 점검 중 공소제기 여부 결정 단계 출국금(정)지, 그 연장의 요청 및 통지유예, 출국금(정)지에 대한 이의신청에 대한 점검은 최종 결재권자의 전 단계에서 '순차 협조'의 방식으로 한다.

③ 제1항의 점검 중 출국금(정)지 해제 및 공판 단계 출국금(정)지는 「출국금지·정지 및 입국시통보 관련 업무처리지침」 제10조 제4항에 따른 출국금(정)지 연장이나 해제 누락 여부 점검 등 담당직원의 지침 이행 여부를 분기별로 점검하는 방식으로 점검한다.

④ 연장기간을 포함한 총 출국금(정)지기간이 공소제기 여부 결정 단계에서 3개월 넘는 사건 중 인권보호관이 출국금(정)지 연장 필요성에 대한 심층점검을 할 필요가 있다고 판단한 사건의 경우 제1항의 점검 외에 별도로 출국금(정)지 연장 필요성 점검에 필요한 추가 자료를 요구할 수 있다.

⑤ 전항의 요구를 받은 담당검사는 전항에 따른 자료를 인권보호관에게 제출하여야 한다.

제12조(인권보호관의 점검방법) ① 인권보호관은 제11조 제1항의 점검을 위하여 담당검사 또는 중간결재자에게 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있다.

1. 해당 사건과 관련된 자료의 제출

2. 질문에 대한 구두 또는 서면 답변

3. 그 밖에 점검업무 수행에 필요한 사항

② 인권보호관은 점검을 위해 필요한 경우 해당 사건관계인을 대상으로 보안에 유의하여 관련 사항을 확인할 수 있다.

③ 인권보호관은 실질적인 점검을 위해 필요한 경우 담당검사 및 담당검사의 소속 부서장과 협의할 수 있고, 담당검사 및 담당검사의 소속 부서장은 인권보호관의 점검에 필요한 자료 제공 등 적극 협조하여야 한다.

제13조(점검누락 사안에 대한 공소청보고 및 사후점검) ① 인권보호관은 소속 청 검사의 이 장에 규정된 사항 준수 여부를 주기적으로 점검하여 점검 요청을 누락한 사안이 있는 경우 누락 경위, 인권침해 해당 여부 등을 확인하여 공소청 인권감독담당관실에 보고하여야 한다.

② 이 장에 따른 점검업무는 인권보호관에게 전속하며, 인권보호관의 부재로 인해 인권보호관이 점검할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 인권보호관이 제11조 제1항 각 호의 진행단계 이후라도 사후점검을 통해 기관장 등에게 점검의견을 제시할 수 있다.

제14조(합리적 의사결정을 위한 협의체 등 운영) ① 이 장에 따른 인권보호관의 점검 및 보고 절차에 있어 필요한 경우 기관장은 「합리적 의사결정을 위한 협의체 운영에 관한 지침」에 따라 관련 사항을 심의할 수 있다.

② 이 장에 따른 인권보호관의 점검 및 보고 절차에 있어 필요한 경우 검사는 「검사의 이의제기 절차 등에 관한 지침」에 따라 그 이견을 해소할 수 있다.

제15조(적용범위 등) ① 이 장은 인권보호관이 별도로 배치되지 않은

공소청(부치지청 및 단독지청)에 대해서는 적용하지 아니한다.

② 검사의 공소 제기 및 유지 과정에서 인권보호관의 점검 절차에 관하여 이 장에서 따로 정하지 않은 사항은 다른 규정이나 지시 등에 의한다.

제5장 범죄피해자 보호·지원 업무 인권보호관 점검

제16조(구속 사건 피해자지원 조치 여부 점검) ① 각급 공소청의 인권보호관은 주임검사가 구속 피의자를 면담하고 작성하는 '인권보호를 위한 구속 피의자 면담 결과서'에 피해자 지원 절차 개시 필요성이 있다고 기재하여 송부한 사건에 관하여 주임검사실의 피해자지원 조치 여부를 정기적으로 점검한다.

② 제1항에 정한 점검 대상 사건의 주임검사는 인권보호관의 점검요구가 있을 경우 피해자지원 의뢰 등 피해자지원 조치 결과를 인권보호관에게 제출하여야 한다.

③ 인권보호관은 필요한 경우 주임검사에게 적절한 피해자지원 조치를 이행할 것을 요구할 수 있다.

제17조(피해자지원 누락 여부 점검) ① 각급 공소청의 인권보호관은 피해자지원 전담검사 또는 피해자지원담당관을 통해 정기적으로 피해자지원이 누락된 사건이 있는지 여부를 점검한다.

② 피해자지원 전담검사 또는 피해자지원담당관은 인권보호관의 점검요구가 있을 경우 피해자지원이 누락된 사건을 확인하고 그 결과를 인권

보호관에게 제출하여야 한다.

③ 인권보호관은 전항의 보고를 받은 사항에 대하여 피해자지원 전담검사 또는 피해자지원담당관에게 피해자지원 절차를 개시할 것을 요구할 수 있다.

제18조(범죄피해자에 대한 출소 등 형집행상황 정보제공 여부 점검) ① 각급 공소청의 인권보호관은 피해자지원담당관의 「범죄피해자 보호 및 지원에 관한 지침」 제26조 제5항 및 제27조 제5항에 따른 '수형자 출소일자 점검부' 작성, 가석방 요건을 충족한 수형자의 가석방 및 출소여부 점검 상황, 피해자에 대한 정보 제공 상황 등을 정기적으로 점검한다.

② 각급 공소청의 피해자지원담당관은 인권보호관의 점검요구가 있을 경우 제1항의 지침에 따른 '수형자 출소일자 점검부', 가석방 요건을 충족한 수형자의 가석방 및 출소여부 점검 상황, 피해자에 대한 정보 제공 상황 등을 인권보호관에게 제출하여야 한다.

③ 인권보호관은 전항의 보고를 받은 사항에 대하여 필요한 경우 피해자지원담당관에게 시정을 요구할 수 있다.

제19조(업무협조) 각급 공소청의 피해자지원 전담부장, 전담검사, 피해자지원담당관은 이 장에 따른 인권보호관의 점검에 적극 협조하여야 한다.

제6장 인권보호관 회의 및 인권연구회

제20조(인권보호관 회의) ① 공소청 인권정책관은 반기별로 광역공소

청, 지방공소청 및 차장검사를 두는 지청에 배치된 인권보호관 및 공소청 관련 공무원 등이 참석하는 '인권보호관 회의'를 개최한다.

② 공소청 인권정책관은 제1항 이외에도 필요한 경우 수시로 '인권보호관 회의'를 개최할 수 있다.

③ 제1항의 인권보호관은 인권보호관 회의에서 반기별 주요 활동상황 등을 발표하고, 각급 공소청의 인권업무개선 방안 등을 논의한다.

제21조(인권연구회) 인권보호관(차장검사를 두지 않은 지청은 인권보호담당관을 말한다)은 매 2개월에 1회 이상 피해자지원담당관, 양성평등상담원 등 소속 청의 인권 관련 업무 담당 검사, 수사관, 실무관 등과 함께 '인권연구회'를 개최하여 그 직무에 관한 사항을 논의한다.

제7장 인권센터

제22조(인권센터의 설치) ① 공소청을 제외한 각급 공소청의 인권보호관실(차장검사를 두지 않은 지청은 인권보호담당관실을 말한다)에 '○○광역(지방)공소청 인권센터' 또는 '○○지청 인권센터' 등의 형태로 제작한 명패를 부착한다.

② 공소청을 제외한 각급 공소청의 민원실 또는 그 공소청의 장이 지정하는 부서(이하 '민원실')에 인권센터 신고 접수·상담 창구를 설치하고, '○○광역(지방)공소청 인권센터 신고 접수·상담' 또는 '○○지청 인권센터 신고 접수·상담' 등의 형태로 제작한 명패를 부착한다.

제23조(홍보) 각급 공소청의 장은 인권센터의 위치 및 이용방법 등을

기재한 안내문을 청사입구, 복도, 민원실, 엘리베이터, 휴게실 등 눈에 띄는 장소에 게시·비치한다.

제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 < 2021. 6. 14. >

제1조 (시행일자) 이 지침은 2021. 6. 14.부터 시행한다.

제2조 (기존 대검 예규 폐지) 이 지침의 시행에 따라 다음 각 호의 대검 예규를 폐지한다.

1. 「인권감독관 운영에 관한 지침」(대검 예규 제1120호)

2. 「공소청 인권센터 설치 및 운영에 관한 지침」(대검 예규 제1196호)

제3조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 < 2025. 4. 1. >

제1조 (시행일자) 이 지침은 2025. 4. 1.부터 시행한다.

제2조 (다른 지시·규정 등과의 관계) ① 이 지침의 시행에 따라 「직접수사 개시 사건 인권보호관 점검 지침」(대검 예규 제1323호)을 폐지한다.

② 2020. 5. 29.자 대공소청 지시(‘출국금지 관련 인권개선 표준화 방안’ 시행)에 따른 인권보호관의 KICS 시스템(출국금지관리) ‘순차협조’ 결재는 이 지침 제11조 제1항에 따른 점검으로 대체한다.

③ 2020. 10. 12.자 대공소청 지시[‘인권중심 수사관행 정착을 위한 개선방안(1차)’ 시행계획 전파]의 ‘압수수색 분야(반부패부)’ 중 인권보호관(舊인권감독관)의 의견제시 및 결재 부분은 제12조 제2항에 따른 점검으로 대체한다.

부 칙<2026. 2. 9.>

제1조(시행일) 이 지침은 2026. 2. 9.부터 시행한다. 다만, 제6조 제4항 제4호의 개정규정 중 약물측정불응 관련 부분은 2026. 4. 2.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 따라 보임되거나 지정된 인권보호관 및 인권보호담당관은 제6조 제4항, 제9조 제3항의 개정규정에도 불구하고 새로운 인권보호관 및 인권보호담당관이 보임

되거나 지정될 때까지 인권보호관 및 인권보호담당관의 업무를 계속 수행한다.

부 칙<공소청 예규 제180호, 2026. 10. 8.>

제1조(시행일) 이 지침은 2026. 10. 8.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.